امكان امتناعه (بأن قطع يده اورجله اوفقأ عينه) اى اعماها والمسئلة بحالها (ضمن الحلال قيمته صحيحا والمفرد قيمته مجروحا بالجرح الاول والقارن قيمتين مجروحا بالجرحين الاولين) اى وضمن القارن قيمتين وبه الجنايتان الاوليان كذا فى الكافى وفى الطرابلسى على المفرد قيمته وبه الجراحة الاولى ان كانت الاولى قطع يدها والثانية فقأ العين ليكون استهلاكا من غير الجنس وان كانت كل واحدة منهما قطع يدفالصحيح ان المفرد يضمن قيمته وبه الجراحة الاولى والثانية والثالثة ولاشئ على الحلال بالسراية لانه ضمن مرة بكمالها (ولوجرح حلال صيد الحرم غير مهلك فجرحه حلال آخر مثله) اى مثل جرحه غير مهلك (ومات منهما) اى من الجرحين (فعلى الاول) اى البادئ من الحلالين (مانقصه جرحه وهو صحيح وعلى الثانى مانقصه جرحه وهو جريح ومابقى من قيمته فعليهما نصفان ولوكانا محرمين)اى والمسئلة بحالها (ضمن الاول كل قيمته وبه الجرح الثانى وضمن الثانى كل قيمته وبه الجرح الاول ولوكان احدهما محرما والآخر حلالا) والمسئلة بحالها (ضمن الحلال نصف قيمته وبه الجرح الثانى والمحرم كل قيمته وبه الجرح الاول

﴿ فصل فى تغير الصيد بعد الجرح * ولوجرح ﴾ اى حلال (صيد الحرم فزاد فى بدن) اى فى جزء من احزاء ذاته والاولى فى بدنه (كانجلاء بياض العين ونحوه اوسعره) اى فى قيمته (كأن كانت قيمته يوم الجرح عشرة) اى عشرة دراهم مثلا (ثم صارت) اى قيمته (خمسة عشر)اى درهما (ثم مات من الجراحة) أى من أثرها (فعليه مانقصه الجراحة وقيمته يوم مات) وهذا هو المذهب وعن أبى يوسف فى غير رواية الاصول ان الحلال لايضمن الزيادة فى صيد الحرم بعد الجرحة سواء كانت زيادة سعر اوبدن (ولو نقصت قيمته ثم مات فان كان النقص فى سعره ضمن قيمته يوم الجرح ويحط عنه النقصان الذى ضمن) اى لئلا يتكرر عليه الضمان (وان نقص فى بدنه من غير الجراحة ثم مات) أى من الجراحة (يحط عنه النقصان ولوجرح صيد الحرم فكفر ثم مات وقدزادت قيمته) أى سعرا أوبدنا (غرم الزيادة ولوجرح محرم صيد الحل ثم حل وزادت قيمته ومات قبل التكفير ضمن النقصان وقيمته كاملة يوم مات وان مات بعد التكفير والتحلل) بأن كفر بعد ماحل ثم مات لم يضمن شيأ)

﴿ فصل فى حكم البيض ولو كسر بيض نعامة أو غيرها فعليه قيمة البيض ﴾ أى قيمته كاملة (مالم يفسد) على مافى الهداية وأفاد قيد عدم الفساد لانه لاشئ عليه فى المذرة وفى الفتح وانتفى بهذا ما قال الكرمانى ان كسر بيضة مذرة فان كانت بيضة نعامة وجب عليه الجزاء لان لقشرها قيمة وان كانت غير نعامة لاشئ عليه انتهى وماذكره الكرمانى هو مذهب الشافعية ولذاقال المصنف (وان كانت بيضة مذرة) أى مطلقا فلاشئ عليه وان خرج منها) أى من البيضة (فرخ ميت فعليه قيمة الفرخ حيا ولاشئ فى البيض) فى المحيط لوعلم انه كان ميتا قبل الكسر لايضمن شيأ واذا ضمن الفرخ لايجب فى البيض شئ لان ضمانه لاجله (ولو أخذ بيضا)اسم جنس للبيضة (وتركها تحت دجاجة ففسدت فعليه الجزاء وان خرج) أى وان لم تفسد وخرج (منها فرخ وطار فلاشئ عليه ولو نفر صيد اعن بيضه ففسد ضمن)

﴿ فصل فى اخذ الصيد وارساله ﴾ أى فى بيان حكمها واعلم ان الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء باحرام العائد أوبدخوله فى أرض الحرم أوبدخول الصيد فيه (ولوأخذ صيدا)أى فى الحل (وهو محرم)

دينا الاقضيته ولاعدوا الا كفيته ولافسادا الاأصلحته ولا مريضا الاعافيته ولا غائبا الاررددته ولاخلة الا سددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها فانك تهدى سبيل وتجبر الكسير وتغنى الفقير (اللهم) ما كان من تقصير فاجبره بسعة عفوك وتجاوز عنه بفضلك ورحمتك واقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا فانه لا مانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت ولامضل لمن هديت ولا مذل لمن والبت ولا ناصر لمن عاديت